

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2025 г. за условията и реда за
водене, съхраняване и достъп до регистъра по несъстоятелност по чл. 760е от
Търговския закон
(Обн., ДВ, бр. 36 от 2025 г., изм. и доп., ДВ, бр. 114 от 2025 г.)

§ 1. В чл. 6а, ал. 1 се създава т. 5:
„5. раздел „Съдебно дело“.“

§ 2. В чл. 6б ал. 9 се отменя.

§ 3. Създава се чл. 6г:
„Чл. 6г. Раздел „Съдебно дело“ съдържа хронологична информация по чл. 28, ал. 2 от Закона за несъстоятелност на физическите лица за всички действия на длъжника, кредиторите, събранието на кредиторите, синдика, както и за актовете на съда по несъстоятелността, на въззивния и на касационния съд. Разделът се попълва автоматично, като се възпроизвежда съдържанието на електронната книга на съда.“

§ 4. В чл. 7, ал. 2 думите „а при невъзможност - чрез системата по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление“ се заличават.

§ 5. В чл. 14, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 6 и 7 се отменят.
2. В т. 8 накрая се добавя: „през който са вписани обстоятелства относно молби и решения за откриване на производство по несъстоятелност“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) При липса на електронна партида на длъжника в справката се посочват само въведените критерий за търсене и обстоятелството, че за лицето липсва партида“.

§ 6. В чл. 15, ал. 3 се изменя така:
„(3) Регистърът предоставя на заинтересованите лица чрез автоматизиран обмен на данни справки за наличието или липсата на партида по чл. 6а по посочен критерий по чл. 14, ал. 1, т. 2 – 4. Редът за достъп и характеристиките на данните се определят в правила, утвърдени със заповед на министъра на правосъдието.“

§ 7. Член 17 се изменя така:
„(1) Когато за длъжника е открита партида, удостоверението съдържа всички вписани по нея обстоятелства.
(2) Когато няма партида, отговаряща на посочените в заявлението данни, в удостоверението се посочват само тези данни и обстоятелството, че за лицето липсва партида.
(3) Издадените документи се подписват от служител, определен със заповедта по чл. 5. Издадените в електронна форма документи се подписват с квалифициран електронен подпис съгласно чл. 2, т. 1 от Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите (ДВ, бр. 48 от 2008 г.).“

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО: